Уважаемые пользователи!
В связи с увеличившейся активностью программ-сканеров сайта (что приводит к существенному ухудшению доступности раздела "Судебное делопроизводство"), в поисковую форму добавлено поле ввода проверочного кода ("captcha").
Просим отнестись с пониманием, в противном случае работоспособность раздела "Судебное делопроизводство" не может быть гарантирована.

Решение по гражданскому делу - апелляция

Информация по делу

Дело № 33-17149/2023 (2-2276/2022)

УИД 66RS0005-01-2022-004949-20

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 08.11.2023

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

31 октября 2023 года г. Екатеринбург

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе

председательствующего Гайдук А.А.,

судей Подгорной С.Ю.,

Лоскутовой Н.С.,

при ведении протокола помощником судьи Козловой Н.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в интересах неопределенного круга лиц к открытому акционерному обществу Авиакомпания «Уральские авиалинии» о защите прав потребителей,

по апелляционным жалобам истца и третьего лица на решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 23.03.2023.

Заслушав доклад судьи Подгорной С.Ю., объяснения представителя ответчика Золотаревой О.В., возражавшей против доводов апелляционных жалоб, представителя третьего лица Гайнановой В.А., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия

установила:

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области в интересах неопределенного круга лиц обратилось в суд с иском к ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» о защите прав потребителей.

В обоснование иска указано, что в адрес истца поступило информационное письмо Центрального Банка Российской Федерации (от 01.06.2022 вх. № 30-5196-2022), согласно которому на сайтах 15 компаний, в том числе ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», при попытке приобретения билетов установлено наличие автоматически проставленного согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования, что не может являться подтверждением ознакомления страхователя с условиями и правилами страхования, а также выражение страхователем волеизъявления на приобретение страховой услуги. Таким образом, на указанных сайтах осуществляется навязывание потребителям дополнительного договора добровольного страхования при реализации основной услуги (продажа авиабилетов и железнодорожных билетов). Аналогичный вывод содержится в информационном письме Центрального Банка Российской Федерации от 26.07.2022 вх. № 30-7334-2022.

С целью проведения оценки достоверности поступивших сведений Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области 30.07.2022 с 11:01 по 11:14 совершена контрольная попытка приобретения авиабилетов ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» на сайте https://www.uralairlines.ru/. В ходе контрольного оформления авиабилета был выбран тариф «Промо», стоимостью 9 085 руб., в условиях приобретения указанного тарифа услуга перелета оказывается без питания, также отсутствует информация о дополнительных платных услугах. При оформлении авиабилета автоматически, без согласия потребителя, подключены дополнительные платные услуги – появляется информационное окно «Дополнительные услуги», в котором потребителю сообщается следующая информация: «доп. услуги 3 + 895р., страхование + 270 р., врач онлайн + 300 р., питание + 325 р.». Тем самым ответчиком в одностороннем порядке изменены условия договора, что выразилось во включении в договор авиаперевозки дополнительных платных услуг без добровольного согласия потребителей на сумму 895 руб.

В нарушение закона ответчиком также не доводится информация, предоставление которой обязательно, а именно условия оказания услуг «врач онлайн», а также наименование страховой компании, ее место нахождения, сайт, правила страхования, общие условия и порядок осуществления услуги страхования, сведения о страховых случаях, страховых рисках, порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых взносах), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и обязанностях сторон, об определении размеров убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, сроке осуществления страховой выплаты, исчерпывающий перечень оснований отказа в страховой выплате и иные положения, другая необходимая информация. После оформления договора авиаперевозки, вопреки требованиям закона, на указанный заказчиком адрес электронной почты договор страхование (его проект) не поступил. Кроме того, потребителям также не предоставлено право выбора иных страховых организаций.

На основании изложенного истец просил обязать ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» прекратить противоправные действия по включению в договор авиаперевозки пассажиров условий, ущемляющих права неопределенного круга потребителей, по сравнению с правилами, установленными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также обязать ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» довести до сведения потребителей решение суда через средства массовой информации по местам оказания услуг авиаперевозки пассажиров, в том числе по Астраханской области.

В судебном заседании представитель ответчика ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» возражала против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что потребителям необходимо внимательно вводить исходные данные при приобретении билетов на сайте авиакомпании, в случае отсутствия намерения заказать дополнительные услуги необходимо их отключать.

Представители истца Управления Роспотребнадзора по Астраханской области, третьего лица Центрального Банка Российской Федерации в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания были извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в свое отсутствие.

Решением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 23.03.2023 исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с таким решением, истец и третье лицо подали апелляционные жалобы, в которых просят его отменить как незаконное и необоснованное, вынести новое решение об удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы представитель Управления Роспотребнадзора по Астраханской области ссылается на то, что дополнительные платные услуги, подключенные за потребителя до его ознакомления с условиями оказания таких услуг и добровольного волеизъявления на их подключение, не могут считаться предоставленными по его добровольному (самостоятельному) волеизъявлению, то есть являются навязанными. Автоматическое проставление согласия, вопреки выводам суда первой инстанции, нельзя считать выбором потребителя, так как платные услуги уже подключены за него до совершения выбора, а перевозчиком предоставляется лишь возможность отказаться от уже подключенных услуг, что означает перекладывание ответственности за действия по навязыванию таких услуг на потребителя. При этом сумма денежных средств, равная стоимости дополнительных платных услуг, входит в общую стоимость авиабилета, перевозчик напрямую заинтересован в автоматическом проставлении согласия потребителей на приобретение платных услуг и их навязывание, поскольку такие незаконные действия приводят к экономической выгоде.

Кроме того, при запрете навязывания дополнительных товаров и услуг при приобретении изначально интересующих потребителя предложение заключить несколько договоров на приобретение различных по своим потребительским свойствам товаров или услуг не должно сопровождаться их обязательным объединением в одну сделку. Такое «пакетирование» услуг возможно только при условии, что все входящие в соответствующую сделку дополнительные платные услуги сами по себе обладают полезными потребительскими свойствами и востребованы потребителем в данном конкретном случае, а такая сложная сделка должна рассматриваться на предмет отсутствия порока воли, то есть наличия деятельного согласия каждого потребителя на приобретение дополнительных платных услуг. В настоящем же случае потребителям для получения полной информации о дополнительных услугах необходимо открыть дополнительные вкладки (окна, ссылки) и потратить время для самостоятельного анализа размещенной информации об услугах, в приобретении которой они не нуждаются.

Представитель третьего лица Центрального Банка Российской Федерации в апелляционной жалобе также указывает, что на сайте ответчика при приобретении авиабилетов гражданам навязываются дополнительные платные услуги, в том числе страховые, путем заранее автоматически проставленного согласия. Независимо от наличия или отсутствия возможности отказаться от дополнительной услуги, наличие автоматического

согласия на их получение указывает на недобросовестное поведение по навязыванию дополнительных услуг, поскольку заранее проставленное за потребителя согласие не может считаться осознанным выражением желания заключить договор. Кроме того, навязывание дополнительных страховых услуг при приобретении авиабилетов без предоставления потребителям возможности осуществить их осознанный выбор является недопустимым.

В отзыве на апелляционные жалобы представитель ответчика ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, указывая, что авиакомпания не осуществляет страховую деятельность и не обуславливает заключение договора воздушной перевозки обязательным приобретением иных услуг. Предложение дополнительных страховых услуг является офертой страховщика, от акцепта которой пассажир вправе отказаться, как и вправе произвести возврат денежных средств вплоть до вылета рейса, что не влечет отказа в продаже авиабилета.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» просила оставить апелляционные жалобы без удовлетворения по доводам отзыва, полагая, что в настоящем случае действиями авиакомпании права потребителей не нарушаются, поскольку авиабилеты разделяют стоимость перевозки и дополнительных услуг, при их приобретении предоставляется вся необходимая информация, приобретение дополнительных услуг обязательным не является. Кроме того, в настоящее время на сайте авиакомпании при оформлении билета дополнительные услуги автоматически не выбираются.

Представитель третьего лица Центрального Банка Российской Федерации в заседании суда апелляционной инстанции доводы апелляционной жалобы поддержала, пояснив, что возможность потребителя впоследствии отказаться от договора страхования не свидетельствует о том, что права потребителей не нарушаются. Дополнительные услуги при приобретении авиабилетов выбираются автоматически, это свидетельствует об их навязывании ответчиком.

Представитель истца Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в заседание суда апелляционной инстанции не явился, о времени и месте рассмотрения дела судом апелляционной инстанции извещен надлежащим образом, в апелляционной жалобе просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения представителей ответчика и третьего лица, обсудив доводы апелляционных жалоб, проверив законность и обоснованность судебного решения в пределах доводов апелляционных жалоб в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 784 Гражданского кодекса Российской Федерации перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. п. 1, 3 ст. 790 Гражданского кодекса Российской Федерации за перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми актами.

Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон.

Из преамбулы Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) следует, что данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), о владельцах агрегаторов информации о товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

На основании п. 1 ст. 10 Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора.

В соответствии с абз. первым п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, данным законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

К недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся, в частности, условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом, а также иные условия, нарушающие правила, установленные международными

договорами Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей (пп. пп. 5, 15 п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей).

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, на сайте ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответчиком размещаются сведения о дополнительных услугах (горячее питание, платное место, страхование и т.д.), предлагаемых к приобретению при реализации авиабилетов дистанционным способом.

В подтверждение доводов искового заявления в материалы дела представлены скриншоты с сайта авиакомпании, согласно которым, например, стоимость авиабилета по маршруту Москва – Екатеринбург 24.04.2022 на рейс U6-269 составила по тарифу «Промо» 8 864 руб. (л.д. 26), а общая стоимость с учетом стоимости дополнительных услуг (в виде страхования – 270 руб., питания – 325 руб., услуги «врач онлайн» – 300 руб.) – 9 759 руб. (л.д. 27). Стоимость авиабилета по маршруту Астрахань – Екатеринбург 16.08.2022 на рейс U6-204 составила по тарифу «Промо» 9 085 руб. (л.д. 77), а общая стоимость с учетом стоимости дополнительных услуг (в виде страхования – 270 руб., питания – 325 руб., услуги «врач онлайн» – 300 руб.) – 9 980 руб. (л.д. 84).

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. ст. 421, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Закона о защите прав потребителей и исходил из того, что приобретение дополнительных услуг на сайте авиакомпании не является автоматическим, зависит от выбора самого покупателя, а доводы стороны истца об обязательном приобретении таких услуг основаны на ошибочном введении данных при приобретении авиабилетов дистанционным способом. Таким образом, факт заключения ответчиком договоров авиаперевозки на условиях, ущемляющих права потребителей, по результатам судебного разбирательства своего подтверждения не нашел.

С такими выводами судебная коллегия согласиться не может, постановленное судом решение не отвечает требованиям ст. 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о законности и обоснованности решения суда.

Одним из основополагающих принципов гражданского законодательства является принцип свободы договора, согласно которому граждане и юридические лица свободны в заключении договора; условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. п. 1, 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Свобода договора означает свободный выбор стороны договора, условий договора, свободу волеизъявления на его заключение на определенных сторонами условиях. По общему правилу, стороны по собственному усмотрению решают вопросы о заключении договора и его содержании.

Вместе с тем реализация принципа свободы договора в отношениях с участием потребителя ограничена императивными нормами Конституции Российской Федерации.

Так, в отношениях с профессиональными продавцами граждане-потребители подчас лишены возможности влиять на содержание договоров, что является для них фактическим ограничением свободы договора. Воздействие на волю потребителя могут оказывать и различные преддоговорные практики, применяемые продавцами для максимизации прибыли. Соответственно, необходимыми становятся предоставление потребителю как экономически слабой стороне в этих правоотношениях особой защиты его прав и соразмерное правовое ограничение свободы договора для другой стороны, т.е. для профессионалов, с тем чтобы реально гарантировать соблюдение конституционного принципа равенства при осуществлении предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

При объективном неравенстве сторон договора (например, в силу профессионализма или доминирующего положения одной из них) в целях защиты интересов слабой стороны законодатель устанавливает на основе императивных норм различные механизмы: запреты (например, на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение), требования (например, к добросовестной и достоверной рекламе, к содержанию и предоставлению иной значимой информации), наделение слабой стороны правом отказаться от договора (например, отказ потребителя от кредитного договора или договора страхования) и др. Субъективное неравенство может возникнуть в результате недобросовестного поведения, преимущественно связанного с качеством предоставляемой другой стороне информации (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03.04.2023 № 14-П).

Материалами дела подтверждается, что ответчиком при реализации авиабилетов дистанционным способом через сайт ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрено автоматическое проставление в форме основного договора авиаперевозки, имеющего вид click-wrap-соглашения, согласия потребителя на заключение договора добровольного страхования и иных договоров в виде отметки («галочки»), подтверждающей намерение заключить сделки, предметом которых является оказание дополнительных услуг. Доказательств того, что по состоянию на дату разрешения спора предложение дополнительных услуг при заключении договора воздушной перевозки ответчиком не осуществляется или осуществляется иным образом, не предполагающим автоматическое согласие на их оказание потребителем, не представлено (ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Подобное проставление в форме основного договора автоматического (предполагаемого) согласия на заключение дополнительных договоров при приобретении авиабилетов дистанционным способом, по мнению судебной коллегии, не может рассматриваться в качестве

подтверждения ознакомления потребителя с условиями дополнительных обязательств, а также выражения им волеизъявления на заключение таких сделок, которое в соответствии со ст. ст. 435, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации должно выражать полное и безоговорочное согласие на заключение договора на соответствующих условиях.

Наличие автоматического согласия при оформлении авиабилетов дистанционным способом в отсутствие реальной возможности совершить осознанный выбор, таким образом, может вводить потребителя в заблуждение относительно заключаемых им сделок, тем самым приводя к нарушению его прав и законных интересов, в связи с чем самостоятельное проставление предпринимателем как профессиональной стороной в соответствующих правоотношениях отметок о заранее данном (презюмируемом) согласии потребителя на оказание ему дополнительных услуг, по смыслу действующего законодательства о защите прав потребителей, не допускается. Применительно конкретно к договорам перевозки на такой вывод ориентирует также и указание нормы п. 3 ст. 790 Гражданского кодекса Российской Федерации относительно того, что работы и услуги, не предусмотренные тарифами, выполняются перевозчиком по требованию самого пассажира, который, соответственно, должен являться инициатором оказания дополнительных услуг, а не объектом недобросовестного воздействия со стороны контрагента в целях навязывания таковых.

При этом, вопреки выводам суда первой инстанции, независимо от наличия или отсутствия у потребителя возможности отказаться от дополнительных услуг при заключении договора, само по себе наличие автоматического согласия на оказание таких услуг, в том числе в части добровольного страхования, при покупке авиабилета является недопустимым, указывая на недобросовестное поведение авиакомпании по навязыванию дополнительных услуг. Заранее проставленное за потребителя согласие, как указывалось выше, по общему правилу не способно считаться добровольным, осознанным и свободным выражением последним желания заключить договор, из чего перевозчик не вправе недобросовестно извлекать преимущество (п. 4 ст. 1, п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельства судебная коллегия находит вывод суда первой инстанции о том, что приобретение дополнительных услуг на сайте авиакомпании в данном случае не является автоматическим и зависит от выбора самого приобретателя авиабилета, основанным на неверном толковании норм материального права, и полагает заявленные требования законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Принимая во внимание, что рассматриваемые исковые требования признаны подлежащими удовлетворению, с ответчика, не освобожденного от уплаты государственной пошлины, в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину в размере 300 руб.

Руководствуясь ст. ст. 328-330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 23.03.2023 отменить.

Вынести новое решение, которым исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области в интересах неопределенного круга лиц к открытому акционерному обществу Авиакомпания «Уральские авиалинии» о защите прав потребителей удовлетворить.

Возложить на открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» обязанность прекратить автоматическое включение в договор авиаперевозки пассажиров согласия на предоставление дополнительных платных услуг.

Взыскать с открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 руб.

Председательствующий А.А. Гайдук

Судьи С.Ю. Подгорная

Н.С. Лоскутова